SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3355942 - RS (2026/0352366-3)

Número Único: 9000869-30.2025.4.04.7000 – TRF4

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	ROBERT BEDROS FERNEZLIAN
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. PENA IMPOSTA PELA JUSTIÇA FEDERAL EM REGIME SEMIABERTO. JUÍZO DA CONDENAÇÃO QUE RETEVE O PROCESSO EXECUTIVO E HARMONIZOU O CUMPRIMENTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO ANTE A SUPERLOTAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO PARANAENSE. PREQUESTIONAMENTO CONFIGURADO. TESE DEBATIDA PELO ACÓRDÃO SOB O ENFOQUE DA DEFESA. QUESTÃO DE DIREITO SEM REEXAME DE PROVAS. COMPETÊNCIA ESTADUAL NOS TERMOS DA SÚMULA N. 192/STJ. AFERIÇÃO DE VAGAS E APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56/STF RESERVADAS AO JUIZ ESTADUAL. MULTA QUE ACOMPANHA A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto pelo réu contra decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de prequestionamento do art. 91 da Lei n. 7.210/1984. O agravante foi condenado pela Justiça Federal por peculato à pena de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, no regime semiaberto, e 119 (cento e dezenove) dias-multa.

2. O juízo federal da execução reputou notória a pouca disponibilidade de vagas para o regime semiaberto no Paraná. Concedeu ao apenado o regime semiaberto harmonizado, com tornozeleira eletrônica, sob sua própria fiscalização. Recusou a declinação da competência para a Justiça Estadual. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a decisão.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese do recurso especial foi prequestionada; e (ii) saber se compete ao juízo federal ou ao juízo estadual executar a pena privativa de liberdade em regime semiaberto, e a multa cumulativa, impostas pela Justiça Federal.

III. Razões de decidir

4. O agravo enfrentou de modo específico o único fundamento da decisão de inadmissão. Demonstrou que o acórdão debateu a

Documento eletrônico VDA61690245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:58
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2026. Código de Controle do Documento: c5eb8817-cc12-46a4-bb53-425e3c7453b7

competência para executar a pena em regime semiaberto à luz da Súmula n. 192/STJ.
5. O prequestionamento implícito dispensa a menção expressa ao dispositivo legal quando o Tribunal de origem debate a matéria sob o enfoque do recurso especial. É o caso. A controvérsia é de direito e parte de premissas fáticas incontroversas.
6. A Terceira Seção firmou que a execução da pena imposta pela Justiça Federal a ser cumprida no regime semiaberto compete à Justiça Estadual, independentemente de o apenado estar preso. Somente o juízo estadual pode verificar a existência de vaga em estabelecimento adequado e aplicar a Súmula Vinculante n. 56/STF.
7. O juízo federal fez justamente a aferição reservada ao juízo estadual. Afirmou a ausência de vagas no sistema penitenciário do Estado e, com base nela, reteve a execução. Ato normativo da Corregedoria regional não altera a repartição de competência.
8. A Terceira Seção pacificou que a pena de multa deve ser executada perante o juízo estadual da execução penal quando a este couber a pena privativa de liberdade. A execução penal é una.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.

Brasília, 10 de novembro de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA61690245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:58
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2026. Código de Controle do Documento: c5eb8817-cc12-46a4-bb53-425e3c7453b7

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3355942 - RS (2026/0352366-3)

Número Único: 9000869-30.2025.4.04.7000 – TRF4

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	ROBERT BEDROS FERNEZLIAN
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. PENA IMPOSTA PELA JUSTIÇA FEDERAL EM REGIME SEMIABERTO. JUÍZO DA CONDENAÇÃO QUE RETEVE O PROCESSO EXECUTIVO E HARMONIZOU O CUMPRIMENTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO ANTE A SUPERLOTAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO PARANAENSE. PREQUESTIONAMENTO CONFIGURADO. TESE DEBATIDA PELO ACÓRDÃO SOB O ENFOQUE DA DEFESA. QUESTÃO DE DIREITO SEM REEXAME DE PROVAS. COMPETÊNCIA ESTADUAL NOS TERMOS DA SÚMULA N. 192/STJ. AFERIÇÃO DE VAGAS E APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56/STF RESERVADAS AO JUIZ ESTADUAL. MULTA QUE ACOMPANHA A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto pelo réu contra decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de prequestionamento do art. 91 da Lei n. 7.210/1984. O agravante foi condenado pela Justiça Federal por peculato à pena de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, no regime semiaberto, e 119 (cento e dezenove) dias-multa.

2. O juízo federal da execução reputou notória a pouca disponibilidade de vagas para o regime semiaberto no Paraná. Concedeu ao apenado o regime semiaberto harmonizado, com tornozeleira eletrônica, sob sua própria fiscalização. Recusou a declinação da competência para a Justiça Estadual. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a decisão.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese do recurso especial foi prequestionada; e (ii) saber se compete ao juízo federal ou ao juízo estadual executar a pena privativa de liberdade em regime semiaberto, e a multa cumulativa, impostas pela Justiça Federal.

III. Razões de decidir

4. O agravo enfrentou de modo específico o único fundamento da decisão de inadmissão. Demonstrou que o acórdão debateu a

Documento eletrônico VDA61690996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:46
Código de Controle do Documento: 901dc658-f365-46aa-9225-282b214089ab

competência para executar a pena em regime semiaberto à luz da Súmula n. 192/STJ.
5. O prequestionamento implícito dispensa a menção expressa ao dispositivo legal quando o Tribunal de origem debate a matéria sob o enfoque do recurso especial. É o caso. A controvérsia é de direito e parte de premissas fáticas incontroversas.
6. A Terceira Seção firmou que a execução da pena imposta pela Justiça Federal a ser cumprida no regime semiaberto compete à Justiça Estadual, independentemente de o apenado estar preso. Somente o juízo estadual pode verificar a existência de vaga em estabelecimento adequado e aplicar a Súmula Vinculante n. 56/STF.
7. O juízo federal fez justamente a aferição reservada ao juízo estadual. Afirmou a ausência de vagas no sistema penitenciário do Estado e, com base nela, reteve a execução. Ato normativo da Corregedoria regional não altera a repartição de competência.
8. A Terceira Seção pacificou que a pena de multa deve ser executada perante o juízo estadual da execução penal quando a este couber a pena privativa de liberdade. A execução penal é una.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto por ROBERT BEDROS FERNEZLIAN contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que inadmitiu o recurso especial fundado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal (e-STJ fls. 82/84).

Consta dos autos que o agravante foi condenado pela Justiça Federal pela prática do crime de peculato (art. 312, c/c o art. 327, § 1º, do Código Penal) à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, no regime semiaberto, e ao pagamento de 119 (cento e dezenove) dias-multa. Iniciada a execução perante o juízo federal de Curitiba/PR, este determinou o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, sob sua própria fiscalização, e afastou a declinação da competência para a Justiça Estadual, ao fundamento de ser notória a pouca disponibilidade de vagas para o regime semiaberto no Estado do Paraná e de dispor de meios técnicos para o monitoramento eletrônico (e-STJ fls. 42/43).

A Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao agravo em execução da defesa (e-STJ fls. 40/48). Assentou que a Súmula n. 192/STJ não se aplica quando a superlotação inviabiliza a inserção do apenado no sistema penitenciário e ele é submetido ao regime semiaberto harmonizado sob o controle da Justiça Federal, que o art. 338, § 1º, da Consolidação Normativa da Corregedoria Regional autoriza o juízo federal a executar penas no regime semiaberto quando verificar a inexistência ou a deficiência de vagas em estabelecimento estadual e que a defesa não demonstrou prejuízo com a permanência da competência federal.

Documento eletrônico VDA61690996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:46
Código de Controle do Documento: 901dc658-f365-46aa-9225-282b214089ab

No recurso especial (e-STJ fls. 50/62), a defesa aponta violação do art. 91 da Lei n. 7.210/1984 e sustenta, em síntese: **(i)** que a Colônia Agrícola, Industrial ou Similar, destinada ao regime semiaberto, não existe sob a jurisdição da Justiça Federal, de modo que a execução da pena nesse regime compete ao juízo das execuções penais do Estado, na forma da Súmula n. 192/STJ e da orientação da Terceira Seção desta Corte Superior; **(ii)** que o juízo federal, ao afirmar a ausência de vagas no sistema estadual, inclusive por presunção, invadiu matéria reservada ao juízo estadual, a quem cabe verificar a existência de vaga e determinar a medida substitutiva; **(iii)** que a regra de competência deve ser fixada de forma taxativa, sem alternância entre as Justiças Federal e Estadual, o que torna irrelevante a exigência de prejuízo; e **(iv)** que, declinada a competência para a execução da pena privativa de liberdade, também a pena de multa deve ser executada pela Justiça Estadual. Requer o provimento do recurso para declarar competente a Justiça Estadual para executar a pena privativa de liberdade no regime inicial semiaberto e a pena de multa.

A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial por ausência de prequestionamento do art. 91 da Lei n. 7.210/1984, com aplicação das Súmulas n. 282 e 356/STF e da Súmula n. 211/STJ (e-STJ fls. 82/84).

No agravo (e-STJ fls. 86/101), a defesa sustenta que a competência para a execução da pena em regime semiaberto e da pena de multa foi suscitada no agravo em execução e enfrentada de forma minudente pelo acórdão, que concluiu poder o juízo federal decidir pela inexistência de vaga nas colônias descritas no art. 91 da Lei de Execução Penal e manter a execução, o que basta ao prequestionamento, ainda que implícito. Reitera as razões de mérito do recurso especial e pede, subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício.

Apresentada contraminuta (e-STJ fls. 102/107), o Ministério Público Federal manifestou-se *"pelo não conhecimento do agravo e, se conhecido, pelo não provimento do recurso"* (e-STJ fls. 121/127).

É o relatório.

VOTO

Da admissibilidade do agravo

A decisão de inadmissão assentou um único fundamento: *"em relação à tese de violação do artigo 91 da Lei n.º 7.210/1984, o recurso especial não merece trânsito, porque a questão não foi debatida no acórdão impugnado"* (e-STJ fl. 82), o que atrairia as Súmulas n. 282 e 356/STF e a Súmula n. 211/STJ.

Documento eletrônico VDA61690996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:46
Código de Controle do Documento: 901dc658-f365-46aa-9225-282b214089ab

O agravo enfrentou esse fundamento de modo específico. Transcreveu o voto condutor do acórdão (e-STJ fls. 90/93) e sustentou que *"a questão da competência para o julgamento da execução penal referente ao cumprimento da pena no regime semiaberto e à pena de multa constou no recurso agravo em execução e foi devidamente enfrentada no seu julgamento"* (e-STJ fl. 89). Relacionou, ainda, o art. 91 da Lei de Execução Penal ao tema decidido, afirmando que *"a questão jurídica quanto ao juízo competente para cumprir a pena no regime semiaberto, ou seja, em colônia agrícola, industrial ou similar, foi debatida pela c. Turma julgadora do TRF4"* (e-STJ fl. 94), e invocou a orientação desta Corte Superior sobre o prequestionamento implícito (e-STJ fls. 96/97).

Não se trata, portanto, de impugnação genérica, como sustenta o parecer do Ministério Público Federal (e-STJ fl. 125). O próprio Ministério Público Federal, na contraminuta, reconheceu que a defesa *"tenha razão, em parte, ao esclarecer que a questão foi debatida pelo Tribunal a quo"* (e-STJ fl. 104).

Conheço, pois, do agravo e passo ao exame do recurso especial.

Do prequestionamento e do cabimento do recurso especial

O prequestionamento implícito exige que o Tribunal de origem tenha debatido a matéria sob o enfoque suscitado no recurso especial, ainda que sem mencionar o dispositivo legal. Nesse sentido: *"O prequestionamento implícito ocorre quando a Corte originária discute a matéria, inclusive sob o enfoque suscitado no recurso especial, porém sem mencionar, explicitamente, o artigo de lei indicado como violado no apelo nobre."* (EDcl no AgRg no AgRg no REsp n. 1.915.628/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)

No caso, o acórdão recorrido examinou exatamente a tese do recurso especial. Partiu da regra geral do art. 65 da Lei de Execução Penal e da Súmula n. 192/STJ e concluiu que a competência do juízo estadual não se aplica *"nas hipóteses em que a superlotação inviabiliza a inserção do apenado no sistema penitenciário, quando então se submete o reeducando ao que se convencionou chamar regime semiaberto harmonizado, sob o controle da Justiça Federal"* (e-STJ fl. 44). Firmou, por fim, que a competência para a execução da pena nesse regime *"pode ser mantida no Juízo Federal da condenação quando verificada a deficiência de vagas em estabelecimentos estaduais"* (e-STJ fl. 47).

O recurso especial sustenta o contrário: como o regime semiaberto se cumpre em colônia agrícola, industrial ou similar (art. 91 da Lei n. 7.210/1984), estabelecimento que integra o sistema penitenciário estadual, a execução compete ao juízo do Estado (e-STJ fls. 53/57). A matéria está, portanto, prequestionada.

Documento eletrônico VDA61690996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:46
Código de Controle do Documento: 901dc658-f365-46aa-9225-282b214089ab

Também não incide a Súmula n. 7/STJ, invocada nas contrarrazões (e-STJ fls. 66/68). A Quinta Turma desta Corte Superior reafirmou que *"o reexame de provas é vedado em recurso especial, admitindo-se apenas a revaloração jurídica de fatos incontroversos (Súmula 7/STJ)"* (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.160.076/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025). As premissas fáticas são incontroversas e constam do acórdão: o juízo federal reputou notória a pouca disponibilidade de vagas para o regime semiaberto no Paraná, concedeu a harmonização do regime e reteve a execução por dispor de meios técnicos para o monitoramento eletrônico (e-STJ fl. 44). Discute-se apenas qual juízo é competente para fazer essa aferição, questão estritamente de direito.

Por fim, o fundamento do acórdão relativo à ausência de demonstração de prejuízo (e-STJ fl. 45) foi expressamente impugnado no recurso especial, que sustentou ser necessário *"definir de forma taxativa o juízo competente, sem que ao longo da execução da pena haja alternância entre a Justiça Federal e Estadual"* (e-STJ fl. 61). Não há, por isso, fundamento autônomo inatacado.

Da competência para a execução da pena privativa de liberdade em regime semiaberto

Nos termos da Súmula n. 192/STJ, *"compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos a administração estadual"*. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao interpretar o enunciado, firmou que a competência do juízo estadual para a execução da pena a ser cumprida no regime semiaberto não depende do recolhimento efetivo do apenado e que somente o juízo estadual pode verificar a existência de vaga em estabelecimento adequado e, na falta dela, aplicar a Súmula Vinculante n. 56/STF. Confira-se:

> *"1. A execução da pena imposta pela Justiça Federal a ser cumprida no regime semiaberto compete a Justiça estadual, independentemente de o apenado estar preso.*
> *2. A Resolução n. 474/2022 do CNJ veda a expedição imediata de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto, devendo o apenado ser intimado para comparecimento voluntário.*
> *3. Apenas o Juízo estadual pode verificar a existência de vaga em estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, cabendo a ele a intimação do apenado e a aplicação da Súmula Vinculante n. 56 do STF, caso não haja vaga."*
>
> *(CC n. 211.672/SP, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)*

Documento eletrônico VDA61690996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:46
Código de Controle do Documento: 901dc658-f365-46aa-9225-282b214089ab

No caso, o juízo federal fez justamente a aferição que a orientação da Terceira Seção reserva ao juízo estadual. Afirmou que *"no Estado do Paraná é notória a pouca disponibilidade de vagas em estabelecimentos próprios para a execução da pena no regime semiaberto"* (e-STJ fl. 43) e, com base nessa constatação, concedeu a harmonização do regime e reteve a execução. O acórdão recorrido chancelou esse procedimento ao entender que a superlotação do sistema estadual afasta a Súmula n. 192/STJ (e-STJ fl. 44).

Esse entendimento inverte a ordem das coisas. A pena em regime semiaberto destina-se, por lei, à colônia agrícola, industrial ou similar (art. 91 da Lei n. 7.210/1984), estabelecimento que integra o sistema penitenciário estadual. A eventual ausência de vaga, a escolha da medida alternativa e a aplicação da Súmula Vinculante n. 56/STF são questões da execução, a serem decididas pelo juízo competente, e não critério para fixar a própria competência. O regime harmonizado com monitoramento eletrônico é consequência dessa aferição, e não pode servir de premissa para afastar o juízo estadual a quem ela compete.

O art. 338, § 1º, da Consolidação Normativa da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região, invocado pelo acórdão (e-STJ fl. 44), não altera essa conclusão. Ato normativo interno de Corregedoria não modifica a repartição de competência entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual tal como interpretada por esta Corte Superior. Tampouco se exige demonstração de prejuízo: a regra de competência é objetiva e não se condiciona à prova de dano concreto ao apenado.

Impõe-se, portanto, reconhecer a competência do juízo estadual das execuções penais para a execução da pena privativa de liberdade, a quem caberá intimar o apenado, verificar a existência de vaga em estabelecimento adequado e, se for o caso, aplicar a Súmula Vinculante n. 56/STF.

Da competência para a execução da pena de multa

A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do AgRg nos EREsp n. 1.887.271/PR (relatora Ministra Maria Marluce Caldas, julgado em 11/3/2026, DJEN de 18/3/2026), pacificou a divergência entre as Turmas que a integram e firmou que a execução da pena de multa deve ocorrer perante o Juízo Estadual de Execução Penal quando o condenado pela Justiça Federal cumpre a pena privativa de liberdade em presídio estadual. A mesma razão – a unicidade da execução penal – impõe que a pena de multa aplicada cumulativamente ao agravante acompanhe a pena privativa de liberdade e seja executada pelo juízo estadual competente.

Dispositivo

Documento eletrônico VDA61690996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:46
Código de Controle do Documento: 901dc658-f365-46aa-9225-282b214089ab

Ante o exposto, **conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial** para declarar a competência do juízo estadual das execuções penais do Estado do Paraná, definido pela lei local de organização judiciária, para a execução da pena privativa de liberdade em regime semiaberto e da pena de multa impostas ao agravante, com a remessa dos autos da execução penal àquele juízo.

É como voto.

Documento eletrônico VDA61690996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:46
Código de Controle do Documento: 901dc658-f365-46aa-9225-282b214089ab

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2026/0352366-3

AREsp 3.355.942 / RS
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 90007957320254047000 90008693020254047000

EM MESA

JULGADO: 10/11/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **REYNALDO SOARES DA FONSECA**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	ROBERT BEDROS FERNEZLIAN
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena Privativa de Liberdade

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.

Documento eletrônico VDA61686322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/11/2026 14:21:13
Código de Controle do Documento: 72929B2B-0CEA-4C48-AA13-9C8511ECBFFD